🎓 أكاديمية الوسيط – من مندوب عقاري إلى صاحب وكالة – 7 وحدات، 42 درساً، واختبار لكل وحدة

🧭 M1

أساسيات المهنة والأخلاقيات

من مندوب إلى محترف: الدور، القانون، الوكالة المكتوبة، الأمانة وكشف النصب

🎯 تفهم شكون هو الوكيل العقاري، شنو كيحكم المهنة فالمغرب، وكيفاش تخدم بطريقة قانونية وأمينة كتحميك وكتحمي الزبون.

📚 6 دروس · ⏱️ 14 ساعة · 📝 اختبار 10 أسئلة (النجاح 70%)

1. من هو الوكيل العقاري؟
2. الإطار القانوني للمهنة في المغرب
3. الوكالة المكتوبة (Mandat)
4. الأخلاقيات المهنية
5. المعطيات الشخصية ومحاربة غسل الأموال
6. كشف النصب وعلامات الخطر

منير رادوي – مدير مجموعة الوسيط، مكناس · معلومات تكوينية عامة (2026). القوانين والنسب تتغير: تأكد دائماً مع الموثق أو المحامي أو المحاسب أو الإدارة المعنية.

من هو الوكيل العقاري؟



📷 rawpixel.com · CC0

🎯 الفكرة ببساطة

الوكيل العقاري هو الشخص الذي يجمع بين من يملك عقاراً ومن يبحث عنه، ويرافقهما حتى تتم الصفقة بأمان. قيمته ليست في «إعطاء رقم الهاتف»، بل في المعرفة: الثمن الصحيح، الوثائق، التفاوض، والثقة.

📊 المسار من مندوب إلى صاحب وكالة

1	2	3	4
🌱 مندوب	🤝 مستشار	🎓 وكيل محترف	🏢 صاحب وكالة
يتعلم داخل وكالة	يبيع ويأخذ نسبة	زبناء وسمعة	فريق وعلامة

📌 النقاط المهمة

- ✔ المهام الأساسية: البحث عن العقارات، تقييمها، تسويقها، استقبال الزبناء، تنظيم الزيارات، التفاوض، ومرافقة الطرفين حتى عند الموثق.
- ✔ المسار المهني يمر غالباً بأربع درجات: مندوب (مبتدئ مع وكالة) ← مستشار مستقل ← وكيل محترف ← صاحب وكالة.
- ✔ الزبون يدفع العمولة مقابل خدمة: الوقت الذي يربحه، الأمان، والثمن المناسب.
- ✔ سمعتك هي رأس مالك: زبون راضٍ يجلب لك 3 زبناء آخرين.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

سيدة في حمرية تريد بيع شقة وتعيش في الدار البيضاء. الوكيل يقيّم الشقة، يصورها، ينشر الإعلان، يستقبل 12 اتصالاً، يختار 4 زبناء جادين، وينظم الزيارات في يوم واحد – هي لا تحضر إلا للتوقيع عند الموثق.

⚠️ خطأ شائع

الاعتقاد بأن المهنة «سهلة» وتحتاج فقط هاتفاً. بدون معرفة قانونية وتقنية، يخسر الوكيل الزبون عند أول سؤال صعب.

✅ تحقق من فهمك

1. ما هي القيمة الحقيقية التي يقدمها الوكيل للزبون؟

A) الأمان والوقت والثمن المناسب · B) رقم هاتف المالك فقط · C) صور العقار فقط · D) خفض ثمن العقار دائماً

2. ما هي الدرجة الأولى عادة في المسار المهني؟

A) صاحب وكالة مباشرة · B) موثق · C) منعش عقاري · D) مندوب يتعلم داخل وكالة

الأجوبة: 1=A · 2=D

الإطار القانوني للمهنة في المغرب



📷 Krzysztof Golik · CC BY-SA 4.0

🎯 الفكرة ببساطة

إلى حدود 2026، لا يوجد قانون خاص مفعّل ينظم مهنة الوكيل العقاري في المغرب (مشروع قانون ظل في الانتظار منذ سنوات). هذا لا يعني «الفوضى»: عملك يخضع لقواعد عامة، وأهم حماية لك هي الكتابة والشفافية.

📊 ما يحميك فعلاً

✅ يحميك

- وكالة مكتوبة وموقعة
- عمولة واضحة قبل الخدمة
- وضع قانوني وفواتير
- ورقة زيارة لكل زبون

❌ لا يحميك

- الاتفاق الشفهي
- «الثقة» فقط
- العمل في الظل
- رسائل صوتية بدون توقيع

📌 النقاط المهمة

- ✔ قانون الالتزامات والعقود: ينظم الوكالة (التفويض) والسمسرة والتزامات الأطراف.
- ✔ القانون التجاري والضريبي: إذا مارست كنشاط منظم يجب أن يكون لك وضع قانوني (مقاول ذاتي أو شركة) وتصرح بمداخيلك.
- ✔ قوانين مرتبطة بعملك اليومي: 09-08 (المعطيات الشخصية)، 43-05 (غسل الأموال)، 67-12 (الكراء)، 41.25 (العقود الرسمية).
- ✔ تابع الأخبار: إذا صدر قانون المهنة قد يفرض بطاقة مهنية وتكويناً وتأميناً.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

وكيل في مكناس اشتغل بدون أي اتفاق مكتوب، وبعد البيع رفض المالك دفع العمولة. لم يكن لديه أي دليل. نفس الوكيل اليوم لا يتحرك بدون وكالة موقعة.

⚠️ خطأ شائع

القول للزبون «القانون يفرض عمولة 5%» – هذا غير صحيح. العمولة اتفاق مكتوب بين الطرفين.

✅ تحقق من فهمك

1. هل يوجد في 2026 قانون خاص مفعّل يحدد عمولة الوكيل العقاري بنسبة ثابتة؟

A) نعم، 5% إجبارية · B) نعم، 2% إجبارية · C) نعم، شهر كراء فقط · D) لا، العمولة اتفاق مكتوب بين الأطراف

2. ما هو أفضل دليل لحقك في العمولة؟

A) رسالة صوتية · B) إعلان في فيسبوك · C) وكالة موقعة تحدد العمولة · D) شهادة صديق

الأجوبة: 1=C، 2=D

الوكالة المكتوبة (Mandat)



📷 CEphoto, Uwe Aranas · CC BY-SA 3.0

🎯 الفكرة ببساطة

الوكالة هي العقد الذي يكلّفك فيه المالك ببيع أو كراء عقاره. بدونها أنت «تتطوع». معها أنت محترف لك حقوق وواجبات واضحة.

📊 محتوى الوكالة الصحيحة

- ☑ هوية المالك (البطاقة الوطنية) وهويتك أو وكالتك
- ☑ وصف العقار + رقم الرسم العقاري
- ☑ الثمن المطلوب وهامش التفاوض
- ☑ المدة (مثلاً 3 أشهر) وطريقة التجديد
- ☑ العمولة: النسبة، من يدفع، ومتى
- ☑ التوقيع والتاريخ – نسختان

📌 النقاط المهمة

- ✔ الوكالة البسيطة: المالك يمكنه التعامل مع وكالات أخرى. الوكالة الحصرية: أنت وحدك لمدة محددة (مثلاً 3 أشهر) مقابل مجهود تسويقي أكبر.
- ✔ العناصر الإجبارية: هوية الطرفين، وصف العقار ومرجعه (الرسم العقاري)، الثمن المطلوب، المدة، العمولة ومن يدفعها ومتى، وطريقة الإنهاء.
- ✔ وقّع نسختين، وأعط نسخة للمالك.
- ✔ الوكالة العقارية تحرر الوكالة وورقة الزيارة وعرض الشراء – أما عقد البيع والوعد بالبيع فعند الموثق أو العدل.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

فيلا في المنزه: الوكيل حصل على وكالة حصرية 3 أشهر، وقدم للمالك خطة: تصوير احترافي، فيديو، إعلانات ممولة، وتقرير أسبوعي. بيعت في 7 أسابيع.

⚠️ خطأ شائع

أخذ وكالة حصرية بدون خطة تسويق واضحة – المالك يشعر أنك «حبسته» ولا يجدد معك.

✅ تحقق من فهمك

1. ما الفرق الأساسي بين الوكالة البسيطة والحصرية؟

A) الحصرية بدون عمولة · B) لا فرق · C) الحصرية تمنع المالك من التعامل مع وكالة أخرى لمدة محددة · D) البسيطة أغلى

2. من يحرر الوعد بالبيع ابتداءً من يوليوز 2026 حسب القانون 41.25؟

A) المشتري · B) الموثق أو العدل · C) الوكالة العقارية · D) البائع بخط يده

الأجوبة: 1=B · 2=C

الأخلاقيات المهنية



📷 Basile Morin · CC BY-SA 4.0

🎯 الفكرة ببساطة

الأخلاق في العقار ليست «كلاماً جميلاً»؛ هي ما يجعل الناس يعودون إليك. وكيل واحد كذب مرة واحدة يمكن أن يخسر سمعته في الحي كله.

📊 السلوك المهني

✅ محترف

- يقول الحقيقة ولو صعبة
- يحفظ الأسرار
- يكتب كل شيء
- يتعاون مع الزملاء

❌ غير محترف

- يخفي العيوب
- يكشف أرقام الطرف الآخر
- يعد بأشياء لا يملكها
- يسرق الزبناء

📌 النقاط المهمة

- ✔ الصدق: لا تخفِ عيباً تعرفه (رطوبة، نزاع، مشكل وثائق).
- ✔ السرية: لا تكشف ثمن الطرف الآخر الأدنى ولا معلوماته الشخصية.
- ✔ الحياد في التفاوض: تخدم صفقة عادلة، لا تضغط على طرف ضعيف.
- ✔ تضارب المصالح: إذا كنت ستشتري العقار لنفسك أو لقريب، قل ذلك بوضوح.
- ✔ احترام الزملاء: لا «تسرق» زبون وكالة أخرى، واقترح التعاون (تقسيم العمولة).
- ✔ عدم التمييز: نفس المعايير لكل الزبناء.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

وكيل اكتشف أثناء الزيارة أن السطح فيه تسرب. أخبر المشتري والمالك، فاتفقا على خفض 15 000 درهم لإصلاحه. الصفقة تمت، والطرفان أصبحا يرسلان له زبناء.

⚠️ خطأ شائع

إخفاء العيب لـ«إنقاذ» الصفقة: المشتري يكتشفه بعد شهر، والنزاع يرجع عليك وعلى سمعة الوكالة.

✅ تحقق من فهمك

1. اكتشفت عيباً مهماً في العقار، ماذا تفعل؟

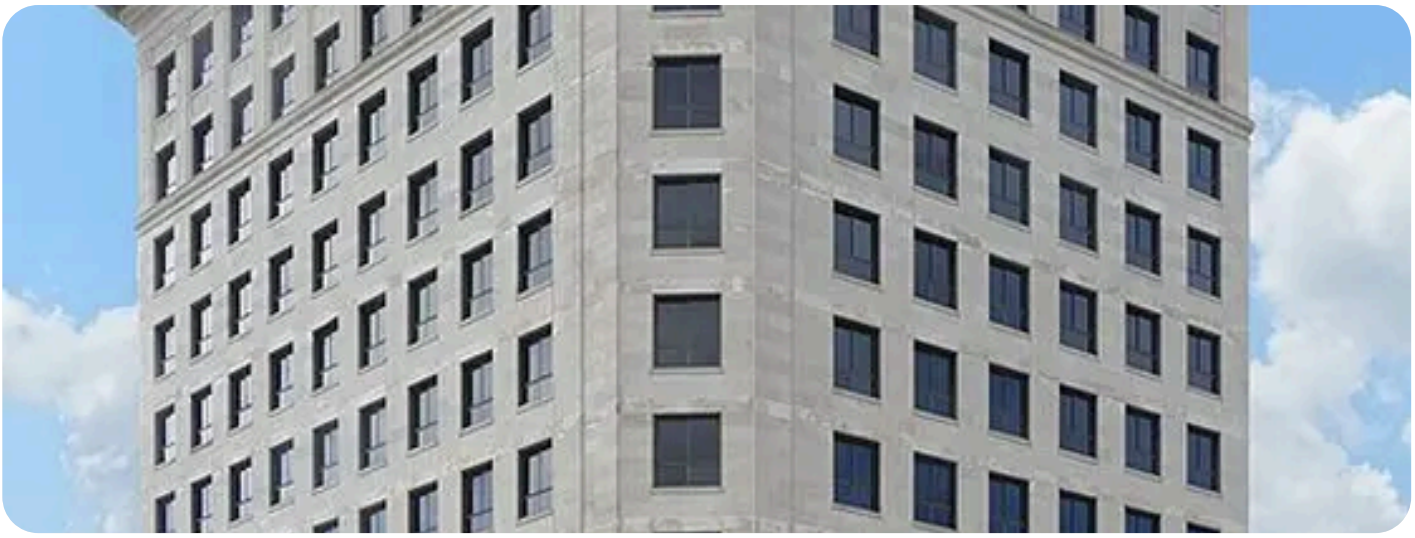
A) لا شيء، ليس من شأني · B) أخبر الطرفين بوضوح وابحث عن حل · C) أخفيه حتى يتم التوقيع · D) أخبر المشتري بعد البيع

2. زبون وكالة أخرى اتصل بك مباشرة لنفس العقار، ما الأفضل؟

A) اقترح التعاون وتقسيم العمولة بوضوح · B) خذه وتجاهل الوكالة · C) ارفع الثمن · D) اطلب منه الدفع نقداً

الأجوبة: 1=A، 2=B

المعطيات الشخصية ومحاربة غسل الأموال



📷 Jim Evans · CC BY-SA 4.0

🎯 الفكرة ببساطة

أنت تتعامل يومياً مع أسماء وأرقام هواتف وبطاقات ومبالغ كبيرة. القانون يحمي هذه المعطيات (09-08)، ويطلب منك أيضاً اليقظة ضد غسل الأموال (43-05).

📊 اعرف زبونك (KYC)

- ☑ البطاقة الوطنية (نسخة محفوظة بأمان)
- ☑ من هو المشتري الحقيقي؟
- ☑ مصدر المال إذا كان المبلغ كبيراً
- ☑ طريقة الأداء: بنكية ومتتبعة
- ☑ سجل الملاحظات في ملف داخلي
- ☑ عند الشك: تصريح سري، بدون إخبار الزبون

📌 النقاط المهمة

- ✔ 09-08: لا تنشر اسم أو رقم أو صورة البطاقة لزبون بدون موافقته. احفظ الملفات في مكان آمن، وخذ فقط ما تحتاجه.
- ✔ 43-05: اعرف زبونك (البطاقة الوطنية، من هو المشتري الحقيقي، مصدر المال في المبالغ الكبيرة).
- ✔ علامات الخطر: كاش كثير، شراء باسم شخص آخر بدون منطق، شركة غامضة، استعجال غريب.
- ✔ عند الشك: تصريح سري للهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، ولا تخبر الزبون بذلك.
- ✔ شجع دائماً الأداء البنكي (تحويل، شيك مضمون) عند الموثق.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

مشتري أراد شراء شقتين نقداً بـ 2 مليون درهم وتسجيلهما باسم ابن أخيه الذي لا يعمل، ورفض توضيح مصدر المال. الوكيل وثّق الملاحظات واتبع إجراءات التصريح بالشك.

⚠️ خطأ شائع

نشر صورة البطاقة الوطنية للمالك في مجموعة واتساب «للتأكيد» – خرق للمعطيات الشخصية.

✅ تحقق من فهمك

1. أي قانون يحمي المعطيات الشخصية للزبناء في المغرب؟

A) 09-08 · B) 67-12 · C) 18-00 · D) 12-90

2. ما هي علامة خطر واضحة لغسل الأموال؟

A) قرض بنكي عادي · B) تحويل بنكي عند الموثق · C) شيك مضمون · D) أداء نقدي كبير وتسجيل باسم شخص آخر بلا تفسير

الأجوبة: 1=D · 2=A

كشف النصب وعلامات الخطر



📷 رسم خاص · Al Wasset 777

🎯 الفكرة ببساطة

المحتالون يستهدفون الزبناء والوكلاء معاً. الوكيل المحترف يعرف العلامات من أول اتصال، ويحمي زبونه قبل أن يدفع أي درهم.

📊 قبل أي دفعة

- ☑ زيارة حقيقية للعقار
- ☑ شهادة ملكية حديثة (أيام)
- ☑ تطابق الأسماء مع البطاقة
- ☑ الوكالة رسمية ومسجلة إن وجدت
- ☑ الدفع لحساب الموثق فقط
- ☑ لا ضغط ولا استعجال

📌 النقاط المهمة

- ✔ ثمن أقل بكثير من السوق + استعجال = خطر.
- ✔ مالك «في الخارج» يطلب تحويلاً قبل الزيارة = نصب كلاسيكي.
- ✔ شهادة ملكية قديمة أو أسماء غير متطابقة = توقف وتحقق.
- ✔ وكالة (procuration) قديمة أو غير مسجلة في السجل الوطني (31.18) = خطر.
- ✔ العربون يذهب لحساب الموثق فقط، عمره ما يكون يد بيد.
- ✔ نفس الشقة مكتراة لعدة أشخاص في نفس اليوم = كراء وهمي.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

زبون كاد يحول 5 000 درهم «لصاحب الشقة في إيطاليا» ليرسل المفاتيح. الوكيل طلب شهادة الملكية الحديثة فاختفى «المالك».

⚠️ خطأ شائع

الثقة في صور الإعلان وحدها. الصور قد تكون مسروقة من إعلان آخر – ابحث بالصورة في الأنترنيت.

✅ تحقق من فهمك

1. أين يجب أن يذهب العربون؟

A) يد البائع نقداً · B) الوكيل نقداً · C) حساب شخص ثالث · D) حساب الموثق، بتحويل أو شيك مضمون

2. مالك «في الخارج» يطلب تحويلاً لإرسال المفاتيح قبل الزيارة. هذا…

A) أفضل طريقة · B) إجراء قانوني · C) نصب كلاسيكي · D) عادي

الأجوبة: 1=C، 2=D

📝 أسئلة المراجعة (14)

1. ما هو المسار المهني المنطقي للوكيل؟

✔️ مندوب ← مستشار ← وكيل محترف ← صاحب وكالة – التدرج يعطي التجربة والشبكة قبل تحمل مسؤولية وكالة وفريق.

2. في غياب قانون خاص مفعّل، ما هي أقوى حماية للوكيل؟

✔️ الكتابة: وكالة موقعة وعمولة واضحة – الدليل المكتوب هو أساس أي مطالبة.

3. العمولة في البيع في المغرب…

✔️ حرة ويتفق عليها كتابة (العرف ~2,5% من كل طرف) – لا يوجد نص يحددها؛ الاتفاق المكتوب هو المرجع.

4. ما الذي يميز الوكالة الحصرية؟

✔️ وكيل واحد لمدة محددة مقابل التزام تسويقي – الحصرية التزام متبادل لمدة محددة.

5. أي عنصر ضروري في الوكالة المكتوبة؟

✔️ العمولة: النسبة ومن يدفع ومتى – غياب العمولة المكتوبة يسبب النزاعات.

6. ابتداءً من 16 يوليوز 2026 (القانون 41.25)، الوعد بالبيع يحرر…

✔️ عند الموثق أو العدل كعقد رسمي – العقد العرفي في هذه العمليات معرض للبطلان.

7. اكتشفت رطوبة في جدار أثناء الزيارة. الموقف المهني هو…

✔️ إخبار الطرفين والبحث عن حل – الصدق يحمي الصفقة والسمعة.

8. تكشف للمشتري أن المالك يقبل 50 ألف أقل. هذا…

✔️ خرق للسرية وغير مهني – السرية من أساسيات الأمانة المهنية.

9. القانون 09-08 يتعلق بـ…

✔️ حماية المعطيات الشخصية – تسهر عليه CNDP.

10. عند الشك في غسل الأموال يجب…

✔️ تصريح سري لـ ANRF دون إخبار الزبون – القانون 43-05 يفرض اليقظة والتصريح بالشك.

11. أفضل طريقة أداء في صفقة عقارية؟

✔️ تحويل بنكي أو شيك مضمون عند الموثق – الأداء المتتبع يحمي الجميع.

12. شهادة الملكية المقدمة تاريخها من 3 سنوات. ماذا تفعل؟

✔️ تطلب شهادة حديثة قبل أي خطوة – الوضعية القانونية قد تتغير (رهن، حجز، بيع).

13. نفس الصور في إعلانين بمدينتين وثمنين مختلفين تعني…

✔️ إعلان مزور على الأرجح – ابحث بالصورة قبل أي تواصل.

14. زميل من وكالة أخرى لديه مشتري لعقارك. الحل المهني…

✔️ تعاون مكتوب وتقسيم العمولة – التعاون يزيد الصفقات للجميع.

معلومات تكوينية عامة (2026). القوانين والنسب تتغير: تأكد دائماً مع الموثق أو المحامي أو المحاسب أو الإدارة المعنية.